

1502848-18.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502848-18.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2168922/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 13191288 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2168922 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MESCHINI DE LOURENÇO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

RAFAEL MESCHINI DE LOURENÇO está sendo processado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, observada a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 (fls. 96/97).

O réu foi citado pessoalmente às fls. 106 e apresentou defesa prévia às fls. 112/114.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 206).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação do réu (fls. 206). A defesa pugnou pela absolvição, além de tecer considerações acerca da aplicação da pena (fls. 213/225).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 5/6 e 7/8), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 14/15), relatório (fls. 16/20), laudo pericial (fls. 43/62) e links (fls. 169), além da prova oral.

A autoria é certa.

Em juízo, o acusado Rafael rechaçou a acusação. Disse que estava dormindo em casa na hora do crime e negou que fizesse uso de drogas na época ou que algum policial civil tivesse ido até a casa de seu pai após o ocorrido.

A vítima Luis Felipe relatou que o roubador entrou no estabelecimento onde trabalhava, pediu um salgado e, quando se virou para atender o pedido, ele deu a volta por trás do balcão com uma faca na mão e anunciou o assalto. Entregou-lhe o dinheiro do caixa e ele fugiu. Ele trajava boné, óculos de sol e máscara de proteção, a qual baixou durante o assalto. Na delegacia, efetivou o seguro reconhecimento fotográfico do réu, notadamente por conta das tatuagens e pela boca dele. Na delegacia, visualizou mais de uma foto do réu, além de fotos de terceiros.

O policial civil Homero narrou que a vítima forneceu diversas características do roubador (dentre elas uma tatuagem de cruz em um dos braços), além de informar as roupas que ele trajava e mencionar que ele estava com uma das pernas enfaixadas. Após serem captadas as imagens do roubo, a vítima realizou o seguro reconhecimento do acusado como o autor do delito. Conversou com o pai do acusado, que informou que o filho estava ausente de casa há alguns dias, pernoitando em biqueiras, onde fazia uso constante de drogas.

Carlos, pai de Rafael, afirmou que o réu estava dormindo em sua casa no momento do crime.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao acusado.

Rafael foi seguramente reconhecido pela vítima tanto em solo policial quanto em juízo. Ademais, o depoimento do ofendido a respeito dos fatos revelou-se harmônico com a prova colhida, notadamente pelo link das imagens de fls. 169 e pelo laudo pericial de fls. 43/62, que concluiu às fls. 62 que "a pessoa denotada pela imagem 2 é o autor dos fatos relacionados ao roubo à lanchonete".

Também é possível observar a semelhança entre a cor de pele, compleição física e tatuagens do réu e do autor do delito pelas fotografias de pg. 19, ainda que após os fatos o acusado possa ter feito novos desenhos no corpo.

Não há qualquer motivo para duvidar da palavra da vítima, tampouco qualquer elemento nos autos que revele ter ela razão para incriminar falsamente o réu.

No mais, o depoimento do pai do réu deve ser visto com ressalvas, tanto em virtude do seu parentesco quanto da improbabilidade de saber o que o filho fazia exatamente no momento do delito. Some-se a isso a declaração do policial civil de que, durante as diligências investigativas, o genitor do acusado havia afirmado que não o via há alguns dias e que ele permanecia dormindo em biqueiras, onde fazia uso contínuo de entorpecentes, informação que constou, inclusive, no relatório de fls. 16/20.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Finalmente, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância em delitos de roubo, por serem complexos, que protegem não apenas o patrimônio, mas a integridade pessoal dos ofendidos.

Ressalte-se, ainda, que admitir de maneira genérica e universalmente que a subtração de coisas de valor razoavelmente pequeno (o que nem é o caso dos autos) não é ilícito penal, importaria em autorizar, em liberar a prática de tal conduta, em verdade, deixando de proteger e de valorizar o trabalho honesto e mesmo a propriedade alheia. Seria subverter a finalidade da norma penal, desprotegendo o bem jurídico a que ela almeja defender.

Vê-se, pois, que a negativa de Rafael restou isolada e não merece guarida. Convém lembrar que: "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxima quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (Código de Processo Penal Interpretado, JULIO FABBRINI MIRABETE, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 239, pág. 617). E mais: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra indícios ou alibi, comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória.

A ausência de apreensão da faca não enfraquece o conjunto probatório, vez que o seu uso foi seguramente confirmado pelo ofendido e pelas imagens colhidas.

Nesse sentido: PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Inteligência: art. 563 do Código de Processo Penal, art. 570 do Código de Processo Penal, art. 5º, LVII da Constituição da República. Em sede do delito de roubo, a palavra da vítima é suficiente para ensejar o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes, vez que possui grande valor probante por não conter ressaibo de vingança, a não ser o desejo de recuperar os seus pertences subtraídos, concretizando a verdadeira justiça. (Apelação nº 834.305/6, julgado em 09/11/1.993, 3ª Câmara, Relator: - Thyrso Silva, RJDTACRIM 20/149). E ainda: ROUBO QUALIFICADO - Ausência de apreensão da arma - Irrelevância - Configuração. O fato de não ser apreendida a arma usada no delito de roubo não afasta a qualificadora, sendo suficiente que a sua utilização seja constatada através de prova oral. (Apelação nº

913.181/4, julgado em 23/02/1.995, 16ª Câmara, Relator: - Eduardo Pereira, RJDTACRIM 26/188).

Destarte, comprovada autoria e materialidade do crime narrado na denúncia, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo, pois, a dosar a pena.

Atentando às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do CP, verifico pela certidão de pg. 129/136 que o réu ostenta maus antecedentes por crime idêntico ao ora processado (Proc. 0008632-36.2010 - fls. 129/130). Assim, fixo a pena-base do acima do mínimo legal em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, que é, inclusive, específica e por três condenações (fls. 132/133 - Proc. 0018946-17.2005.8.26.0302, fls. 133 - Proc. 0022196-82.2010.8.26.0302 e fls. 133/134 - Proc. 0022205-44.2010.8.26.0302), bem como a prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo). Por conseguinte, majoro a pena de 1/2 para 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, aponto a causa de aumento prevista no inciso VII, do Código Penal. Assim, elevo a reprimenda de 1/3 para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Tal reprimenda se torna definitiva, à mingua de causas de aumento ou de diminuição.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, tendo em vista que não há comprovação de que o réu possa arcar com esta em valor superior.

Tendo em vista a pena aplicada, a reincidência do acusado e os maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL MESCHINI DE LOURENÇO, qualificado nos autos, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Faculto o apelo em liberdade, uma vez que o réu assim permaneceu no curso do processo. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA